



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

בעניין:

נציגות הבית המשותף – מלון השרון ומגדל השרון ברח' רמת ים 4,
הרצליה

על ידי ב"כ עוה"ד תומר בר נתן
משרד עוה"ד יגאל ארנון ושות'
מרכז עזריאלי 5, תל אביב, 6702501
טל: 03-6087999, פקס: 03-6087902

התובעת בתיק

;339/18

(הנתבעת שכנגד 2 והנתבעת 2
בתיק 346/18)

-נגד-

1. סיימון ריימונד שאו

2. דניאל אונגר

3. מרדכי מסלם

4. אליעזר פלג

5. מנהל עזבון המנוחה ורד הירש ז"ל באמצעות מיקי הירש

6. מיקי הירש

8. צבי פריטש

9. סימה פריטש

10. עמיר חגואל

11. נועה פלייס

כולם באמצעות ב"כ עוה"ד רם בן שבתאי ואח'

בית ב.ס.ר קומה 34, רח' מצדה 7, בני ברק

טל': 03-6005666, פקס: 03-5426311

הנתבעים בתיק ;339/18

(הנתבעים 6,8,9 הם

התובעים 1-3 בתיק

.346/18

הנתבעים 1-4 הם

התובעים שכנגד בתיק

.339/18)

ובעניין:

מלוני השרון בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד תומר בר נתן

משרד עוה"ד יגאל ארנון ושות'

מרכז עזריאלי 5, תל אביב, 6702501

טל': 03-6087999, פקס: 03-6087902

הנתבעת שכנגד 1 בתיק ;339/18

(הנתבעת 1 בתיק 346/18)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק דין

פסק דין זה עוסק בתביעות הדדיות שעניינן סכסוך בנוגע לתשלום דמי החזקה וניהול שוטפים במלון "השרון" בהרצליה. במוקד המחלוקת בין הצדדים, שיעור דמי ההשתתפות הראוי של בעלי דירות פרטיות בהוצאות ההחזקה וניהול הבית המשותף, בשים לב למאפייני הייחודיים של הבית המשותף המשמש להפעלתו של מלון ומלון דירות ועל רקע הוראות התקנון המוסכם החל על הבית.

רקע וזהות הצדדים

1. עסקינן בבית משותף המוכר כמלון "השרון", ברחוב רמת ים 4, הרצליה, הידוע כגוש 6668 חלקה 1374 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). הבית המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים בהתאם לצו רישום בית משותף מיום 10.8.1981, ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.
2. לבית המשותף שני אגפים עיקריים (פרק 3 לתקנון): אגף צפוני שכיניו: "מגדל השרון" הכולל מגדל מגורים בן 11 קומות המצוי מעל שתי קומות המשמשות למגורים ולשימושים תפעוליים ואחרים ומעל שתי קומות מרתף, ואגף דרומי, שכיניו: "אגף השרון", הכולל חמש קומות של חדרי מלון ומגורים מעל קומת מרתף.
3. הבית המשותף כולל 298 תתי חלקות, בשטח כולל של 14,909 מ"ר. מתוכן: 153 תתי חלקות בשטח כולל של 9,516 מ"ר בבעלות חברת מלוני השרון בע"מ, שהם 64% משטחו הכולל של הבית המשותף ומשמשות להפעלתו של "מלון השרון". נוסף לכך, כולל הבית המשותף 73 תתי חלקות בשטח כולל של 2,722 מ"ר, בבעלות חברת סי. פי. הולדינגס לימיטד (להלן: "C.P."), שהיא חברת האם של חברת מלוני השרון, המיועדות אף הן לשימוש מלונאי. בסך הכל מפעיל מלון השרון לצרכיו 226 תתי חלקות בבית המשותף בשטח כולל של 12,238 מ"ר.
4. יתרת 72 תתי החלקות שבבית המשותף, מצויות בבעלות של דיירים פרטיים, חלקן כלולות במאגר המלונאי המוצע לציבור על בסיס הסכמים פרטניים וחלקן דירות הנהנות משירותי מלון במתכונת של "מלון דירות".
5. הרקע שפורט לעיל נחוץ כדי להבהיר שהמחלוקת בין הצדדים מתייחסת לשיעור ההשתתפות בהוצאות של 73 תתי החלקות שבבעלות C.P. ו-72 תתי החלקות שבבעלות פרטית ובסה"כ 145 תתי חלקות, מרביתן ממוקמות במגדל השרון ומקצתן באגף השרון. דירות אלו, המכונות על ידי הצדדים "דירות מגורים/פרטיות", הן בשטח כולל של 5,393 מ"ר מתוך 14,909 מ"ר, בשיעור של כ-36% מתוך שטחו הכולל של הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. יצוין כי חברת מלוני השרון בע"מ, נוסף להיותה בעלים של חלק מהדירות, משמשת גם כחברת הניהול והאחזקה של הבית המשותף בהתאם לתקנון הבית ולהסכם ניהול המתחדש מעת לעת שנכרת מכוחו.

7. התובעת בתיק 339/18 היא נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות" ו-"תביעת הנציגות" בהתאמה). נתבעים 1-4 בתביעת הנציגות הם בעלי דירות פרטיות בכמה דירות מגורים בבית המשותף (תתי חלקות 154, 170, 171 ו-201 שאליהן צמוד 176/14909 מהרכוש המשותף). נתבעים אלו הגישו תביעה שכנגד נגד הנציגות ונגד חברת מלוני השרון בע"מ בתיק תביעה שמספרו 44/19.

8. נתבעים 6, 8, 9 בתביעת הנציגות, ה"ה פריטש והירש, הם בעלי זכויות בכמה דירות מגורים בבית המשותף (תתי חלקות 196, 197, 232, 233 ו-234 שאליהן צמוד 146/14909 מהרכוש המשותף) אשר הגישו מצדם תביעה נפרדת נגד הנציגות וחברת מלוני השרון, בתיק תביעה שמספרו 346/18. התביעה שכנגד והתביעה הנפרדת יכוננו להלן: "תביעת בעלי הדירות הפרטיות". נתבע 6 ד"ר מיכאל הירש ונתבע 8 מר צבי פריטש, שימשו בתקופה הרלוונטית כחברי הנציגות מטעם בעלי הדירות הפרטיות.

9. נתבעים 11 ו-12 ה"ה עמיר חגואל ונועה פלייס, אף הם בעלי דירות פרטיות בבית המשותף (תת חלקה 277 ויחידה מלונאית מספר 1206 שאליהן צמודים 72/14909 מהרכוש המשותף), לא הצטרפו לתביעה שכנגד או לתביעת פריש ואף לא הגישו הליך נפרד, אלא בחרו, מטעמיהם, רק להתגונן מפני תביעת הנציגות.

10. למרות ריבוי ההליכים ובעלי הדין המעורבים עיקרי טענות הצדדים האחד כלפי משנהו זהים במהותם ונשאו אופן עקרוני וכללי למדי ועל כן יובאו להלן בתמצית.

טענות הצדדים

טענות התביעה וההגנה בתיק 339/18 בקצרה

11. לטענת הנציגות, מדי שנה ובהתאם להוראות התקנון (סעיף 9.07), נשלחים לבעלי הדירות בבית המשותף - הן אלו שבבעלות פרטית והן אלו שבבעלות המלון, דרישות לתשלום מקדמה עבור השתתפותם בהוצאות הבית המשותף. החל משנת 2016, מסרבים הנתבעים לשלם את חלקם בהוצאות בהתאם לדרישות תשלום המקדמות שנשלחו אליהם, משום, שלטענתם, שיעור חיובם בדמי ההשתתפות גבוה מהנהוג והמקובל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. לעמדת הנציגות, הנתבעים מפריס את הוראות תקנון הבית המשותף, שכן סעיף 1.04 לתקנון הבית קובע כי שירותי הניהול והאחזקה של הבית צריכים להינתן לבית המשותף כולו ברמת שירות גבוהה המקובלת בבית מלון. עקרון זה, שקיבל ביטוי גם בסעיפים נוספים בתקנון (8.01 ו-8.05), הוא עקרון היסוד שממנו יש לגזור את המתכונת שבה על בעלי הדירות להשתתף בהוצאות וברמת השירותים הניתנים לדיירים. בהתאם לכך, נקבע בתקנון כי על בעלי הדירות להשתתף בהוצאות המשותפות בשיעור חלקם היחסי ברכוש המשותף, זאת אלא אם הנציגות סבורה כי אפשר לבצע הפרדה ברורה בחלוקת ההוצאות בין השירותים הניתנים למלון לבין השירותים הניתנים לבעלי הדירות הפרטיות. לגישת הנציגות ההוצאות שבגינן מבוקשת ההשתתפות כלולות ברשימת השירותים המפורטת בתקנון ובמשך שנים רבות נגבו כדין ללא ערעור. עוד נטען כי הנתבעים, צבי פריטש ומיקי הירש, אף מושתקים מלטעון כל טענה נגד שיעור החיוב של בעלי הדירות הפרטיות וזאת מאחר שבכובעם כחברי נציגות, אישרו את הגביה בסכום האמור.

13. הנציגות סבורה כי שיעור חיובם של בעלי הדירות הפרטיות, כפי שנקבעו בהחלטות שנתקבלו כדין ובהתאם לתקנון, משקף את שיעור ההשתתפות הראוי בהוצאות עבור השירותים הניתנים לדיירים במלון דירות. בתוך כך, נטען כי ניסיון התובעת למנות מומחה אובייקטיבי שיבחן את גובה התשלום השנתי הראוי נדחה על ידי נציגי בעלי הדירות הפרטיות והחלטת הנציגות בהקשר זה טורפדה, עובדה המלמדת על חוסר תום הלב של הנתבעים.

14. הנציגות מוסיפה וטוענת כי הנתבעים, שהם מיעוט מכלל בעלי הדירות הפרטיות, סבורים שהבית המשותף צריך להתנהל כבית משותף "רגיל" בניגוד להוראות שנקבעו בתקנון הבית ובהתעלם ממאפייניו הייחודיים כמלון דירות ועל כן טענותיהם בנוגע לשיטת החיוב הן טענות סרק. בהתאם, עתרה הנציגות להורות על חיובם של הנתבעים בתשלום חובם לנציגות על פי תעריף לחיוב לשנים 2016 ו-2017 בשיעור של 365 ש"ח למ"ר לשנה, ולשנת 2018 בשיעור של 450 ש"ח למ"ר לשנה. טבלה המפרטת את חובם של הנתבעים - כל אחד על פי חלקו, צורפה לכתב התביעה בסך כולל של 403,917 ש"ח (קרן חוב).

15. מנגד, טוענים הנתבעים, שדרישות התשלום שנשלחות לבעלי הדירות משקפות גביית יתר ולא את שיעור ההשתתפות בהוצאות שהוצאו בפועל ולפיכך אינן כדין. בהתאם, עותרים הנתבעים להשבת החלק שנגבה מהם לטענתם, ביתר, במסגרת הליכים נפרדים. כן נטען כי הנציגות פועלת בניגוד לאינטרס של הבית המשותף עצמו בצמצום עלויות והקטנת נטל ההוצאות.

16. בכתב ההגנה הדגישו הנתבעים כי לנציגי חברת מלוני השרון יש רוב בנציגות ומכאן שיש לנציגות אינטרס ברור ב"ניפוח" ההוצאות שכן רווחיה של חברת מלוני השרון נגזרים משיעור ההוצאות שמבוסס על עקרון של $cost + 15\%$ בהתאם לסעיף 5.14 לתקנון.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. ככלל, נטען כי הנציגות פועלת בחוסר שקיפות, אינה דואגת לכינוס אסיפות כלליות כנדרש ולקבלת החלטות תקינה, בתוך כך נטען כי החלטת הנציגות להגיש תביעה נגד הנתבעים לא נתקבלה בכלל או כדין (טענה זו, האחרונה, נזנחה על ידי בעלי הדירות הפרטיות בסיכומיהם). הנציגות אף מאפשרת לחברת מלוני השרון להשתמש ברכוש המשותף שלא כדין ומטעמים אלו יש להורות על דחיית תביעתה.

טענות בעלי הדירות הפרטיות בתיק תביעה 44/19 ובתיק תביעה 346/18

18. לטענת בעלי הדירות הפרטיות, הנציגות וחברת מלוני השרון "מעמיסות" הוצאות הקשורות בתפעול המלון על חשבונם של בעלי הדירות הפרטיות, בלי שנתקבלו על כך החלטות כדין ולפיכך על הנציגות להשיב סכומים שגבו מהם, לטענתם, ביתר, בסך כולל של 247,548 ש"ח לתובעים בתיק 44/19 ובסך של 236,896 ש"ח לתובעים בתיק 346/18.

19. לטענתם, חברת מלוני השרון והנציגים מטעמה בנציגות הבית המשותף, שהם "רוב אוטומטי", פועלים יחד ומתוך ניגוד עניינים מובנה, כדי להעמיס את הוצאות המלון על חשבונם ועל חשבון יתר בעלי הדירות, ובניגוד לאינטרס הבית המשותף. בעלי הדירות הפרטיות מלינים גם על כך שההתקשרות עם חברת מלוני השרון כחברת הניהול של הבית המשותף וחידוש ההתקשרות עמה נעשתה בצורה שאינה תקינה.

20. נוסף לכך, נטען כי הנציגות וחברת מלוני השרון גובות מהדיירים כספים מיותרים רבים, ללא סמכות, בניגוד לתקנון ולדין, חלקם בגין הוצאות אשר לא ניתנו בפועל ובחלקם בגין שירותים שאין בהם כל צורך, כגון דמי שימוש יומיים. בתוך כך, הלינו התובעים כי הנתבעות מחייבות את בעלי הדירות הפרטיות בהוצאות שאינן אמורות לחול עליהם כגון: הוצאות ביטוח, חשמל, גינון מים, מעליות, מרכזיה, שכר עובדי מלון, אינטגרציה של מערכות כיבוי אש.

21. בשני ההליכים עתרו בעלי הדירות הפרטיות גם למתן צווי עשה המורים על סילוק ידן של הנציגות וחברת מלוני השרון משטחים משותפים שבהם הן משתמשות לצרכיהן הפרטיים והמסחריים תוך קיפוח בעלי הדירות הפרטיות. בתוך כך, עתרו התובעים לסילוק אנטנה סלולארית ומכונות תשלום לחניה ומשיכת כספים, לפינוי שטח מרוצף בחזית המלון ותחנת מוניות, ולתשלום חלקם היחסי בדמי שימוש ראויים בגין שימושים אלו (פרט לשימוש באנטנה). כן התבקש צו המורה על סילוק מצלמות אבטחה שהותקנו במסדרונות הרכוש המשותף, וגם סעד של הקצאת משרד נפרד לנציגות בשטח המלון, הנהלת חשבונות נפרדת ועריכת דו"ח חשבונאי של הנציגות על ידי גורם חיצוני. כפי שיצוין בהמשך, בעלי הדירות הפרטיות זנחו בסיכומים את טענותיהם לסילוק יד **למעט** לעניין האנטנה, תחנת המוניות והשטח המרוצף שבחזית המלון.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות ההגנה של הנציגות ומלוני השרון בתיק 346/2018

22. הנציגות ומלוני השרון חזרו והדגישו בכתב ההגנה מטעמם, כי דמי ההשתתפות בהוצאות נקבעים, נדרשים ונגבים בהתאם להוראות התקנון. הנתבעות התייחסו להוצאות עליהם הלינו התובעים וקשרו אותן לבית המשותף. הנתבעות ציינו כמו כן כי התנהלו בשקיפות מלאה מול בעלי הזכויות בבית המשותף, כי המסמכים נגישים לכלל הזכאים לעיין בהם, ושאינן כל יסוד לטענת ניגוד העניינים המיוחסת להם, שכן למלוני השרון ולבית המשותף אינטרס זהה לחלוטין.

23. אשר לטענות שעניינן סילוק יד, ציינו הנתבעות כי האנטנה אינה ממוקמת בשטח משותף אלא בשטח שצמוד לתתי החלקות שבבעלות מלוני השרון, כי המצלמות הוצבו בשטחים המשותפים כדין כאמצעי עזר להגברת הביטחון וכי בהתאם להוראות סעיף 6.06.2 לתקנון השטחים שמהם מבוקש סילוק היד משמשים רק את אורחי המלון ולפיכך אין עילה לסלק את ידם משטחים אלו או להורות על סילוק המצלמות. ממילא, כך נטען, אין מקום לחיובם בתשלום דמי שימוש.

מהלך הדיון בקצרה

24. ביום 11.2.2019 נערך דיון קדם משפט במהלכו הוחלט על איחוד התיקים שמוספר כתיק מס' 45/19 וניתן צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים. בהסכמת בעלי הדירות הפרטיות נמחק סעד שעניינו צו למתן חשבונות כמו כן נמחקה מההליך בעלת דין שנתבעה במקור.

25. בהתאם להחלטות מיום 27.1.2019 ומיום 26.2.2019 נמחקו נתבעים נוספים שתביעת הנציגות הוגשה נגדם במקור לאחר שהנציגות והמלון הגיעו עם נתבעים אלו להסכמי פשרה.

26. בהתאם להסדר דיוני שקיבל תוקף של החלטה מיום 1.4.2019, הסכימו הצדדים שיראו בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעות בתיק 346/18 ככתב ההגנה שכנגד בתיק 339/18.

27. הצדדים ערכו ביניהם הליכים מקדמיים, לרבות הליכי גילוי ועיון במסמכים, במסגרת זו נפלה מחלוקת ביחס לכמה מסמכים ספציפיים (מסמכי ביטוח ומסמכים הקשורים לאנטנה הסלולארית) שלגביהם ניתנה החלטת המפקחת א' שחל בעניין מיום 10.9.2019.

28. ביום 8.7.2019 ניתנה החלטה על הגשת ראיות בתיק.

29. ביום 18.12.2019 הוגשו ראיות הנציגות וחברת מלוני השרון. תצהיר הנציגות והמלון כלל טבלת חוב מעודכנת של סכומי החוב הנתבעים מבעלי הדירות הפרטיות הנתבעים בעקבות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מחיקת חלק מבעלי הדירות שנתבעו במקור כאמור לעיל. ביום 12.5.2020 הוגשו ראיות מטעם בעלי הדירות הפרטיות.

30. ביום 28.2.2021 התקיימה ישיבת הוכחות במהלכה נחקרו עדי הצדדים, מר חן מטעם הנציגות וחברת המלון ומר הירש ומר פריטש מטעם בעלי הדירות הפרטיות. בסיומה של ישיבת ההוכחות והגם שבעלי הדירות הפרטיות הגישו תצהירי עדות ראשית נוספים מטעם מר אליעזר פלג ומר אמיר חגואל משך בא כוחם תצהירים אלו, תוך שב"כ הנציגות והמלון, התחייב שלא לטעון כי אין בהעדתם של עדים אלו לשמש נגד בעלי הדירות הפרטיות.

31. ביום 24.5.2021 הגישו הנציגות והמלון סיכומי טענות בכתב מטעמם. ביום 12.9.2021 הוגשו סיכומים מטעם בעלי הדירות הפרטיות וביום 14.10.2021 הוגשו סיכומי תשובה מטעם הנציגות והמלון.

32. לאור מינויה לשיפוט של המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע וכעת נותר להכריע בתביעות אלו.

דיון והכרעה

33. אקדים ואומר כי, לאחר שעיינתי בחומר המצוי בתיק ובחנתי את הראיות על רקע הוראות הדין, מצאתי לנכון לקבל את תביעת הנציגות, ולדחות את תביעת בעלי הדירות הפרטיות כפי שיפורט להלן.

המסגרת הנורמטיבית

34. סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע לאמור:

"בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף"

35. בסעיף 62(ג) לחוק המקרקעין נקבע לעניין תוקפו המחייב של תקנון בית משותף, כדלקמן:

"תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן".

36. בסעיף 65 לחוק המקרקעין נקבע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון" (הדגשה שלי א.ש.).

37. לבית המשותף נשוא ההליך שלפני תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 10.8.1981 (לעיל ולהלן: "התקנון" או "התקנון המוסכם").

38. סעיף 1.04 לפרק הראשון - המבוא לתקנון, קובע כדלקמן:

"הן מלון השרון והן המגדל (שמוגדר בפרק השלישי לתקנון - הערה שלי א.ש.) נבנו ברמה גבוהה, תוך כוונה של בעליהם שהשירותים כמתואר בתקנון זה ינתנו ויקוימו בהיקף מתאים וברמה גבוהה כפי שהשירותים ניתנו במשך כל השנים ע"י מלוני השרון בע"מ תוך כדי הפעלת מלון השרון ומטבע הדברים טבעי שהם ימשיכו להינתן ע"י חברת מלוני השרון בע"מ, לבית המשותף כולו."

39. סעיף 3.01 לפרק השלישי לתקנון קובע כך:

"הבית המשותף כולל:

3.01.1 המגדל – פירושו: מגדל הדירות בן 11 קומות מגורים וקומת חדרי מכוניות מעליהם, שנבנה מעל חלק מגג הקומה השלישית של מלון השרון בהתאם להסכם בין חברת מלוני השרון בע"מ לבין חוף השרון חברה לפיתוח בע"מ כנזכר בסעיף 1.02 לעיל. המגדל כולל את הדירות המסומנות ע"ג תסריט הבית המשותף (להלן-התסריט) במספרים מ-142 עד 144; מ-146-154; מ-176 עד 178; מ-180 עד 191; מ-193 עד 204, מ-206 עד 217; מ-219 עד 230; מ-232 עד 243; מ-245 עד 256; מ-258 עד 269; מ-271 עד 281; מ-283 עד 290; מ-292 עד 298; והצמידויות הצמודות אליהן בצמידות מיוחדת כמסומן בתסריט וכפי שנקבע בתקנון זה.

3.1.02 מלון השרון – פירושו: כל יתר הבית המשותף הבנוי על החלקה והכולל, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות הנ"ל, את השטח הבלתי בנוי של החלקה; קומת מרתף תחתון, קומת מרתף עליון, קומה ראשונה, קומה שנייה, וקומה שלישית במלואן וקומה רביעית (פרט ליחידות 142 עד 144 ו-146 עד 154 בקומה זו המשתייכות למגדל). מלון השרון כולל את הדירות המסומנות ע"ג התסריט במספרים 1 עד 141, 145, 175-155, 179, 192, 205, 218, 231, 244, 257, 270, 282, 291 ועד בכלל והצמידויות הצמודות אליהן בצמידות מיוחדת כמסומן בתסריט וכפי שנקבעה בתקנון זה."

40. יחידות בעלי הדירות הפרטיות נכללות במגדל כהגדרתו לעיל בתקנון המוסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. סעיף 5.14 לתקנון המוסכם קובע כי:

"הנציגות תהיה רשאית למנות אדם או חברה ו/או להתקשר עמם בהסכם על מנת שינהלו תחתיה ו/או מטעמה, תמורת תשלום, כל חלק מתפקידיה בתקנון זה ו/או שיספקו את השירותים לבית המשותף. מינוי ו/או התקשרות כנ"ל יהיו לתקופה שלא תעלה מדי פעם על שלוש שנים, והניהול או הביצוע של תפקידי הנציגות ו/או של אספקת השירותים כלעיל, ייעשו בפיקוח הנציגות. מוסכם במפורש, בהתחשב בכך שחברת מלוני השרון בע"מ מנהלת ממילא את מלון השרון ומבצעת במסגרת זאת פעולות ושירותים חופפים לאלה שעל הנציגות לבצע – כי הנציגות תוכל להתקשר עם חברת מלוני השרון בע"מ על מנת שמלוני השרון בע"מ, תמורת תשלום תנהל את הבית המשותף ו/או תבצע כל חלק מתפקידיה של הנציגות בתקנון זה כולל אספקת שירותים כבפרק השמיני. במקרה של התקשרות עם חברת מלוני השרון בע"מ כלעיל, תהיה ההתקשרות על בסיס העלות של ביצוע התפקידים והשירותים בצירוף רווח של 15% מן העלות..."

42. אעיר כי בהתאם לסעיף זה בתקנון, ומכוח הסכם ניהול אשר מתחדש מדי שנה (נספח ג') לתצהיר חן) משמשת חברת מלוני השרון כחברת הניהול של הבית המשותף.

43. הפרק השמיני לתקנון שכותרתו – שירותים קובע כך:

8.01 "שירותים" בתקנון זה, פירושם השירותים המפורטים בסעיף 8.05 להלן וכן כל שירות אחר בקשר לדירות, לרכוש המשותף או לצמידויות המיוחדות ללא יוצא מן הכלל, המחויב לפי החוק או המקובל לפי הנוהג או המתבקש מהיות הבית המשותף מלון ומלון דירות, בהתחשב ברצון לקיים את הבית המשותף ברמת שירות גבוהה כזו המקובלת בבית מלון מדרגת מלון השרון..

44. סעיף 8.02 לתקנון קובע כי "בעלי הדירות יישאו בהוצאות הכרוכות בהספקת השירותים לבית המשותף".

45. סעיף 8.03 לתקנון קובע את אופן חלוקת ההוצאות הכרוכות בהספקת השירותים בין בעלי הדירות כדלקמן:

"8.03.1 במידת האפשר ובכפוף לאמור בסעיפים הקטנים להלן, תבדיל הנציגות בין הוצאות לשירותים הניתנים למגדל לחוד, בהן ישאו בעלי הדירות שבתחום המגדל, ובין הוצאות לשירותים הניתנים למלון השרון בלבד, בהן ישאו בעלי דירות מלון השרון בלבד, או בין הוצאות לשירותים הניתנים באופן רגיל ברובן למגדל (כמו למשל המעליות המשמשות בעיקר את המגדל שהנן רכוש משותף) בהן ישאו בעיקר בעלי הדירות שבתחום המגדל ובין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות לשירותים הניתנים כרגיל ברובם למלון השרון, בהן ישאו בעיקר בעלי הדירות שבתחום מלון השרון. כן תבדיל הנציגות, במידת האפשר, בין שירותים הניתנים לדירה מסוימת או לדירות מסוימות שבהם ישאו בעלי הדירה או הדירות המסוימות בלבד.

8.03.2 הוצאות לשירותים שאין אפשרות או שאין זה מעשי לדעת הנציגות להפרידן כלעיל ולו גם בהערכה, או שאין זה צודק, להערכת הנציגות, להפרידן כלעיל – ישאו בהן בעלי הדירות בהתאם לחלק היחסי ברכוש המשותף הצמוד בחלקים בלתי מסוימים לדירותיהם, אלא אם כן החליטה הנציגות כי יהא זה צודק, מטעמים שינומקו בכתב, לקבוע יחס חלוקה אחר של ההוצאות בין למקרה מסוים ובין לסוג של הוצאות.

8.03.3 ככל שיאופשר לבעלי הדירות להשתמש בדירות שאינם בבעלותם (כמו למשל בלובי) או ברכוש הצמוד בצמידות מיוחדת לדירות אחרות (כמו למשל בגינה) ניתן יהיה לחייב את בעלי הדירות, שאופשר להם השימוש כלעיל, לשאת בהוצאות השירותים בקשר לאותן דירות ו/או בקשר לאותן צמידויות מיוחדות

46. סעיף 8.05 לתקנון קובע כך :

מבלי לפגוע בכלליות האמור בחוק או בתקנון זה, ומבלי לפגוע בכלליות השירותים שנהוג לתיתם או שמן הראוי לתיתם או להנהיגם במלון ו/או במלון דירות ומבלי שהרשימה להלן תיחשב ככוללת, הרי ששירותי הבית המשותף יוכלו לכלול:

- (1) ניהול כללי של הבית המשותף כולל הנהלת חשבונות.
- (2) אחזקה, תיקון וחידוש.
- (3) נקיון, טיפוח והשבחה.
- (4) תאורה.
- (5) שטיחים במסדרונות, במעברים ובחדרי המדרגות.
- (6) קישוטי-פנים לשטחים המהווים רכוש משותף כללי או רכוש משותף הצמוד שצמידות מיוחדת לאגף מסוים.
- (7) מים קרים ו/או חמים.
- (8) התקנת אינסטלציה ו/או מונים נפרדים לדירות – לחשמל, למים ו/או למיזוג אויר.
- (9) חשמל וגנרטור.
- (10) מזוג אויר.
- (11) חמום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(12) טלפון פנים וחוץ, שרותי מרכזית טלפון ומרכזנית.

(13) שרותי קשר, מכתבים ומסירת וקבלת מודעות וידיעות.

(14) גינון.

(15) חניה.

(16) מעליות.

(17) ביטוח.

(18) שמירה, שוער, חצרן.

(19) כל שירות אחר ו/או נוסף שהנציגות תחליט שמן הראוי שיסופק לטובת הבית המשותף או לטובת חלק ממנו ובלבד שהוא מקובל או נהוג בהתחשב באופי המיוחד של הבית שהוא שילוב של מלון ומלון דירות.

47. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום – הוא ליצור אמון ציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחל. [סעיף 125(א) לחוק המקרקעין; ע"א 1445/11 **אברהם מרטינו נ' איתן רילוב**, בפסקה 20 (נבו, 25.11.2012)]. לכך יש להוסיף כי תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים הוא בעל מעמד קנייני [רע"א 3463/11 **עזבון המנוח אהרונל שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ** (נבו, 16.1.2013); ע"א 1559/93 **שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן**, פ"ד נז(5) 49 (2003)].

48. עוד יש לזכור כי משנרשם תקנון מוסכם כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף וגם אלו שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; המפקח על המקרקעין (פתח תקווה) 514/20 **ע.י.ר. קרן השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון**, בפסקאות 74-77 והאסמכתאות שם (נבו, 10.8.2021); עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 **אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ**, בפסקה 24 (נבו, 10.8.2021)].

49. הרחבתי לעיל בציטוט הסעיפים הרלוונטיים מתוך התקנון המוסכם, כדי להמחיש שהתקנון כולל הוראות מפורטות למדי בנוגע לשירותים הניתנים הן לבעלי הדירות במלון השרון והן לבעלי דירות המגורים הפרטיות, וכן את האופן בו יחולקו בין בעלי הדירות הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית המשותף ואת שיקול הדעת הנתון לנציגות להחליט אילו שירותים לספק לבעלי הדירות הפרטיות, והאם ובאיזה אופן להפריד את ההשתתפות בהוצאות בגין שירותים אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין
מן הכלל אל הפרט

תשלום הוצאות דמי החזקה וניהול של הבית המשותף והאם ההחלטות נתקבלו כדין?

50. למעשה, בעלי הדירות הפרטיות אינם מכחישים כי עליהם לשאת בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. כמו כן, אין מחלוקת בין הצדדים כי שיעור ההשתתפות של בעלי הדירות הפרטיות הוא בשיעור חלקם משטח הבית המשותף, היינו, 36% משיעור ההוצאות הנדרש (ר' למשל בסעיף 28 לסיכומי בעלי הדירות הפרטיות).

51. אלא שעיקר טענות, טרוניות והשגות בעלי הדירות הפרטיות נוגעות להיקף התשלום שבו עליהם לשאת, שכן, לשיטתם, מדובר בסכומים מופרזים או עבור שירותים שמהם הם אינם נהנים והן נוכח הפגמים הרבים שנפלו, לגרסתם, בהתנהלות הנציגות והמלון.

52. ראשית אעיר כי טענות בעלי הדירות בהקשר אינן מהוות טענת הגנה מפני תביעת חוב מעין זו שכן ככלל, על בעל דירה לשאת בתשלומי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף, וזאת במנותק מתלונותיו והשגותיו ביחס להתנהלות הנציגות ופועלה וביחס לגובה התשלום. בעל דירה אשר סבור כי נפלו פגמים באופן שבו פועלת הנציגות, פתוחה בפניו הדרך להשיג מבוקשו באמצעות פניה לערכאות המשפטיות המוסמכות. אולם, אין באפשרותו להותיר את הנציגות כ"בן ערובה" ולהפסיק את ביצוע התשלום באופן חד צדדי. בעניין זה נפסק לא פעם כי: **"אין זיקה בין החובות במובן זה שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא" ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, (נבו, 31.12.1979).**

53. וכן ראה רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו, 28.10.1987) שם נקבע כי: **"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי או כי נפל פגם אחר היא בפניה לאסיפה הכללית או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין".**

54. ראה גם הוראת סעיף 9.11 לתקנון המוסכם המורה כי על בעל דירה מוטלת החובה להמשיך ולשלם את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף גם אם לא ניתנים לו שירותים, ובלשונו של הסעיף: **"נוסף ליתר התרופות שתעמודנה לה לפי החוק ו/או לפי תקנון זה, תהיה הנציגות רשאית, עד לביצוע תשלום שבעל דירה פיגר בתשלומו, להפסיק מתן השירותים או חלק מהם, לבעל הדירה או לדירה, ככל שהדבר בכלל אפשרי מבחינה פיזית. הפסקה הנ"ל לא תיגרע מחובתו של בעל הדירה להמשיך ולשלם עבור שירותים כאילו לא הופסקו לו השירותים".** (הדגשה שלי - א.ש.)

55. על כן גם במידה שיש לבעלי הדירות הפרטיות טענות כאלה ואחרות נגד הנציגות אין הדבר מאפשר להם שלא לשלם את חובותיהם. לפיכך, היה עליהם ראשית כל לשלם את חובותיהם,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להעלות את טענותיהם באסיפה הכללית ואם אלו נדחות על ידי האסיפה או לא נדונות בה מטעם זה או אחר, להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין. כמפורט לעיל, זאת לא נעשה ולפיכך רק מהטעם הזה דין תביעתה של הנציגות והמלון היה להתקבל במלואה.

56. עם זאת, מאחר שממילא טענות אלו הועלו במסגרת התביעות שהגישו בעלי הדירות הפרטיות לאחר הגשת תביעת הנציגות ומאחר שתקיים אלו נדונו במאוחד לפני, אבחן להלן נושא זה.

57. כעולה מחומר הראיות שהוצג בהליך זה, בישיבת נציגות הבית המשותף, מיום 7.4.2015 (נספח ז' לתצהיר חן) שבה השתתפו ה"ה פריטש והירש, אשר שימשו באותה העת כחברי הנציגות מטעם בעלי הדירות, ואף חתמו על מסמך זה, הוחלט על ידי כל חברי הנציגות, פה אחד, לשלוח מקדמות על התשלום השנתי לבעלי הדירות הפרטיות עבור השנים 2016 ו-2017 בשיעור של 365 ש"ח למ"ר שנתי (עם הנחה למקדימים לשלם), כפי שהיה בשנה הקודמת. מר הירש אישר עובדה זו ואף ציין כי אותו הסכום נדרש גם ב"שנים קודמות" (ר' שו' 4-2 בעמ' 11, שו' 19-20 בעמ' 14 לפרוטוקול מיום 28.2.2021). ה"ה פריטש והירש אישרו בישיבה זו את התשלום עבור דמי השימוש היומיים בסך של 9.2 ש"ח + מע"מ.

58. בניגוד לגרסתם המאוחרת כי, לכאורה, התנגדו להחלטה זו, אין כל ביטוי כתוב במסמך להתנגדות שהביעו נציגי בעלי הדירות הפרטיות לסכום דמי ההשתתפות שהוחלט לגביו. בחקירתו הנגדית ציין מר הירש כי קיים מסמך שבו כלולה התנגדות כאמור ואליו יפנו בסיכומים, עיינתי בסיכומי בעלי הדירות הפרטיות ולא מצאתי כל הפניה למסמך זה. בנסיבות אלו, בוודאי שיש להעדיף מסמך בכתב, על פני טענה בעל פה (ת"א (ירושלים) 8439/06 ימית א. בטחון (1998) בע"מ נ' התחנה המרכזית בירושלים ניהול 1966 בע"מ, תק-מח 2008(1), 7104, עמ' 7111 וההפניות שם), ולפיכך אני מוצא כי נציגי בעלי הדירות הפרטיות הסכימו לשיעור דמי ההשתתפות שהוחלט לגביו בישיבת הנציגות מיום 7.4.2015.

59. אומנם בישיבה שקוימה ביום 23.2.2016 (נספח יג לתצהיר חן), שבה נדונו בשנית הדרישות לתשלום מקדמות לשנת 2016, הביעו מר פריטש ומר הירש התנגדות לסכום דמי ההשתתפות, אולם נשאו בדעת מיעוט וברוב דעות הוחלט על משלוח המקדמות לשנת 2016 בהתאם לסכום שנקבע - 365 ש"ח למ"ר לשנה (שו' 9 בעמ' 12, שו' 42-43 בעמ' 14 לפרוטוקול מיום 28.2.2021). אף על פי שהחלטת הנציגות התקבלה כדין, וחרף העובדה כי דעתם לא התקבלה, לא ביקשו מר פריטש ומר הירש לכנס בדחיפות אסיפת דיירים בניסיון להשפיע על החלטת הנציגות ולא פנו למפקח על רישום המקרקעין בניסיון לעצור את תוצאותיה המעשיות של ההחלטה בטענה שהתקבלה שלא כדין. למעשה, ה"ה פריטש והירש עשו דין לעצמם ופעלו בניגוד להחלטת הנציגות: סירבו לשלם את המקדמות וקראו לכל בעלי הדירות הפרטיות שלא לשתף פעולה עם החלטת הנציגות ולשלם סכום שלדעתם נראה כסכום סביר (80% מגובה המקדמות) (ר' נספח יד' לתצהיר חן). בכל הכבוד, אין להשלים עם מצב שבו בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עושים דין לעצמם ומסרבים לשלם, התנהלות זו עלולה להביא לאנרכיה וכאוס בניהול הבית המשותף ואין לאפשרה. נוסף לכך, לא מצאתי ממש בטענות בעלי הדירות נגד חוקיות החלטה זו שהועלו רק בדיעבד ולא "בזמן אמת". עיינתי ביפוי הכוח של מר רשנר (נספח יג למוצגי בעלי הדירות הפרטיות), עליו הלינו הנתבעים, ולא מצאתי בו כל פגם. כמו כן, לא ראיתי כל הוראה בתקנון הבית האוסרת על הצבעה בנציגות לפי יפוי כוח.

60. עוד עולה מחומר הראיות כי בישיבת נציגות הבית המשותף מיום 31.5.2018 החליטה הנציגות ברוב דעות להעלות את גובה דמי ההשתתפות של בעלי הדירות הפרטיות לסך של 450 ש"ח למ"ר לשנת 2018 (נספח ט' לתצהיר חן) והנחה למקדימים לשלם. לטענת בעלי הדירות הפרטיות החלטה זו שנתקבלה בדעת רוב, נגד דעתם של פריטש והירש, נתקבלה שלא כדין וכלל לא היה לה רוב. ברם, לאחר שעיינתי בחומר הראיות לא שוכנעתי כי הטענה לאי כשירותו של אחד מחברי הנציגות (מר דסקל) שהצביע בעד ההחלטה הוכחה כדבעי. טענה זו לא נתמכה ולו במסמך רלוונטי אחד ולפיכך לא מצאתי לקבלה.

61. מעבר לכך, מר הירש (שוי' 41-44 בעמ' 13 לפרוטוקול מיום 28.2.2021), אישר בעדותו כי כלל בעלי הדירות הפרטיות (לבד אלו שהם צד להליך זה) שילמו ומשלמים את המקדמות שנדרשו לשנים 2016, 2017 ו-2018. למעשה, אין מחלוקת על כך שהנתבעים, הם בעלי הדירות היחידים שמסרבים לשלם את חלקם בהוצאות לשנים הרלוונטיות.

62. בנסיבות אלו, שבהן הסכימו בעלי הדירות הפרטיות לשיעור החיוב של דמי הניהול וההחזקה שנקבעו על ידי הנציגות, אפילו נפלו פגמים אלו ואחרים בהחלטות הנציגות (ואינני סבור כי הוכח שנפלו פגמים שכאלו), יש לקבוע כי פגמים אלו נרפאו והחלטות הנציגות אושרו בדיעבד. לעניין זה אפנה לעש"א (מחוזי ת"א) 35916-07-21 **אהרן לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב**, בפסקה 16 (נבו 6.2.2022); ע"א (ת"א) 1350/06 **זן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ** (נבו 6.11.2006); בע"א (ת"א) 3977/07 **עוזבון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א** (נבו 20.6.2010) וכן ראה את ההפניות שבסעיף 39 לסיכומי הנציגות והמלון.

63. לא מצאתי ממש בטענות הכלליות שהעלו בעלי הדירות הפרטיות בעניין ניהול הבית המשותף שמוטה לטובת האינטרסים של המלון, בין היתר, לאור הרכב הנציגות שבה יש רוב לנציגי המלון. זאת, בשים לב לכך שהרכב הנציגות גלוי וידוע לכל, ונקבע במפורש בתקנון הבית (ר' סעיף 5.06 לתקנון) שכאמור הוא בעל מעמד קנייני.

בעניין זה, אני מסכים לחלוטין עם הדברים שנכתבו על ידי כב' המפקחת (כתוארה אז) עדה פרנקל בתיק 70/06 **נציגות הבית המשותף מלון השרון ומגדל השרון נגד ששונקין** (12.12.2007) ואין לי אלא להפנות לאמור שם –



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"בשולי הדברים מצאתי להעיר כי טענות רבות מפנה הנתבעת לכך שהנציגות מנהלת את ענייני הבית המשותף תוך התעלמות מצרכי הדיירים או תוך נטייה מובהקת לטובת ענייני המלון, כי קיים רוב קבוע של נציגי המלון בנציגות הבית המשותף ועוד כהנה טענות בדבר התנהגות הגובלת בבריונות, דעתי היא שטענות אלו הן בעלות משקל קל כנוצה, אם בכלל. לבית המשותף נרשם תקנון הקובע ומסדיר באופן פרטני ומדויק את מערכת היחסים בין בעלי הדירות למלון. מי שרכש לעצמו דירה במלון, סביר שהוראות התקנון מוכרות לו והוא נטל על עצמו את כל הנטלים הנובעים מן המגורים בבניין המוגדר כמלון דירות. הנתבעת מלינה על דברים הקבועים, כולם, בתקנון המוסכם המחייב אותה כשאר בעלי הדירות ומשכך אין בהם ממש".

תביעות בעלי הדירות הפרטיות - האם חיוב דמי הניהול והאחזקה השוטפים נעשה ביתר והאם הם זכאים להשבה?

64. כמפורט בסעיפים 43-52 לתצהירו של מר חן מטעם הנציגות והמלון, הוצאות הבית המשותף שהוצאו **בפועל** בשנים 2016-2018 היו גבוהות מסך דמי ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף שנקבעו באותם שנים. תצהירו נתמך בדוחות כספיים מבוקרים לשנים 2016, 2017 ו-2018. כך, לפי הדו"ח הכספי המבוקר של שנת 2016 (נספח יז לתצהיר חן) עמד סך הוצאות הדירות הפרטיות לשנה זו על 1,860,178 ש"ח, כשבשנה זו ביקשו הנציגות והמלון לחייב את בעלי הדירות בשיעור של 365 ש"ח מ"ר לשנה, מה שהיה מביא לגביה עודפת במעט עד הסך של 1,882,602 ש"ח. לפי הדו"ח הכספי המבוקר של שנת 2017 (נספח כ' לתצהיר חן), הוצאות הדירות הפרטיות עמדו על הסך של 2,337,810 ש"ח, בעוד החיוב בשנה זו עמד עדיין על 365 ש"ח לשנה, מה שמביא לגביית חסר של 1,882,602 ש"ח בלבד ולגירעון בתקציב השוטף. לפי הדו"ח הכספי המבוקר של שנת 2018 (נספח כג' לתצהיר חן) סך הוצאות שטח הדירות הפרטיות עמד על הסך של 2,427,942 ש"ח, ואילו דמי ההשתתפות שחויבו בפועל בעלי הדירות הפרטיות עמד על 2,333,818 ש"ח כנגזרת מהעלאת שיעור החיוב השנתי לסך של 450 ש"ח למ"ר. מר חן צרף לתצהירו אסמכתאות לכל ההוצאות הרלוונטיות שרוכזו בדוחות הכספיים האמורים לעיל, וצירף מאזני בוחן עבור השנים 2016-2018 בהתאמה (נספחים כו' 1- כו' 3 לתצהיר חן).

65. ראיות ועדויות אלו לא נסתרו על ידי בעלי הדירות הפרטיות.

66. מעיון בפרוטוקול דיון ההוכחות עולה כי מר חן לא נחקר בחקירה נגדית על סעיפים אלו, בעלי הדירות הפרטיות לא הביאו חוות דעת מומחה לסתור את הנתונים הכספיים האמורים ולפיכך עדותו של מר חן לא נסתרה ולא הוכח כי סכומי תקציב אלו לא הוצאו או כי הם בלתי סבירים. בכל הכבוד, אין די בטענת בעלי הדירות הפרטיות בסיכומיהם (סעי' 22) כי אין לקבל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את האמור בדוחות הכספיים המבוקרים משום שהנתונים הכספיים נמסרו על ידי המלון. טענה זו נטענה בעלמא ואינה יכולה להתגבר על העדר ראיות מתאימות לסתור, בוודאי בשים לב לכך שהמסמכים הגולמיים והאסמכתאות לתשלום ההוצאות גולו והוגשו כראיות בתיק (נספחים כו' 1 – כו' 3 לתצהיר חן). מעבר לכך, עיון בפרוטוקולי החקירות הנגדיות מלמד כי מר פריטש ומר הירש אישרו, למעשה כי, הסכומים עליהם הוצהר אכן הוצאו בפועל או למצער כי אין להם ידיעה פוזיטיבית כי סכומים אלו לא הוצאו (שו' 28-30 בעמ' 11, שו' 28-32 בעמ' 14 לפרוטוקול מיום 28.2.2021). לפיכך, מצאתי להכיר בסכום ההוצאות השוטפות של בעלי הדירות הפרטיות לשנים הרלוונטיות, כדלקמן: שנת 2016 – סך של 1,860,178 ש"ח; שנת 2017 – סך של 2,337,810 ש"ח; שנת 2018 סך של 2,427,942 ש"ח.

67. כאמור לעיל, תקנון הבית קובע רשימה לא סגורה של שירותים הניתנים לבעלי הדירות הפרטיות, בשים לב שמדובר בשירותים הניתנים לבית משותף שבתחומיו מלון ומלון דירות וקובע את חובתם של בעלי הדירות לשלם עבור שירותים אלו. מעיון בדו"חות הכספיים עולה כי רכיבי ההוצאות השוטפות בגין חויבו בעלי הדירות הפרטיות תואמים את רשימת השירותים המפורטת בתקנון. דעתי היא כי לנוכח הוראות התקנון דלעיל, חובתו של הטוען לפטור או הפחתת תשלום בגין הוצאות שהוצאו לתחזוקת הרכוש המשותף ובוודאי מי שמגיש תביעה להחזר הוצאות - ובענייננו בעלי הדירות הפרטיות - להוכיח את קיומן של הנסיבות המצדיקות הנחה או פטור כאמור [(ראו והשוו בשנייה המחויבים ע"א 852/86 פ"ש ירושלים נ' מ.ל.ל. חיפה עיבוד נתונים אלקטרוניים בע"מ (נבו 17.5.1989); ע"א 1960/90 פקיד השומה תל אביב 5 נ' חברת רעיונות בע"מ, בפסקה 16 (נבו 31.12.1992)]. בענייננו, רכיבי ההוצאות השוטפות וסכומיהם (ר' פירוט בדוחות הכספיים שצורפו לתצהיר מר חן מטעם הנציגות והמלון) לא נסתרו על ידי בעלי הדירות הפרטיות.

68. בהקשר זה אוסיף כי לא נעלמו מעיני טענות בעלי הדירות ביחס לדוחות הכספיים, למאזני הבוחן ולחשבוניות או לקבלות שהוצאו עבור גביית כספים או מתן שירותים שונים בניסיון לבסס את טענת "העמסת" ההוצאות. עם זאת, איני סבור שבעלי הדירות הפרטיות "יצאו ידי חובתם" בהצבעה על נתונים חלקיים אלו ובהפניה לצורך "להמחשה" בלבד, במיוחד מקום שכל ספרי ההוצאות וההכנסות, הדו"חות וכל כרטסות הנהלת החשבונות היו מצויים בידיהם. ראוי היה כי בעניינים מהותיים אלו תומצא על ידם חוות דעת מקצועית, שעורכה יעיד לפני ערכאה זו, או למצער יתבקש למנות מומחה מקצועי לבחינת הדוחות. משהדבר לא נעשה ומשהנושאים הנטענים לא לובנו בצורה מספקת איני מוצא להידרש לכך מעבר לאמור.

69. לשם שלמות התמונה, אסקור להלן את הקטגוריות שלגביהן נטען על ידי בעלי הדירות הפרטיות כי בוצעה גביית יתר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. הוצאות **צריכת החשמל** המשותפת מצוינת בפירושו בתקנון הבית ברשימת השירותים שבסעיף 8.05 לתקנון (ור' גם עדותו של חן שו' 21-22 בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 28.2.2021). אכן ההוצאות היחסיות של החשמל נגבות במשך שנים רבות בשיעור קבוע ולא על פי צריכה בפועל (שו' 7-13 בעמ' 9 לפרוטוקול מיום 28.2.2021) ואולם אין בתקנון כל הוראה כי יש לגבות את החיוב בחשמל לפי הצריכה בפועל. מעבר לכך, מצופה היה מבעלי הדירות הפרטיות התובעים החזר בגין השתתפותם בעלויות החשמל או לפטור בגין סעיף זה, להביא ראיות כגון חשבונות חשמל וכיו"ב שיש בהן ללמד כי הנציגות והמלון מחייבים את בעלי הדירות הפרטיות בשיעור העולה על צריכת החשמל בפועל. זאת לא נעשה על ידם, ולפיכך מצאתי לדחות את רכיב תביעת בעלי הדירות הנוגע להוצאות החשמל.

71. הוצאות **מים/גינן** נכללות ברשימת השירותים המנויים בסעיף 8.05 לתקנון המוסכם. כמו כן, בהתאם לסעיף 8.03.3 בתקנון ניתן לחייב את בעלי הדירות גם עבור שימוש ברכוש שצמוד לתתי החלקות שאינם בבעלותם, כדוגמת לובי או גינה. מר חן העיד ועדותו לא נסתרה כי בעלי הדירות משתמשים גם בלובי וגם נהנים מהגינות (שו' 30-33 בעמ' 9 לפרוטוקול מיום 28.2.2021) ולפיכך גם אין כל הצדקה שלא לחייב את בעלי הדירות הפרטיות בגין רכיבים אלו.

72. הוצאות **מרכזייה** אף היא נכללת ברשימת השירותים המנויים בסעיף 8.05 לתקנון המוסכם. בעלי הדירות הפרטיות לא הוכיחו כי הוצאות אלו אינם משמשות אותם ולפיכך אני דוחה את טענתם להחזר/השבה בגין התשלום עבור רכיב זה. אשר להוצאות **אחזקת המעלית**, סעיף 8.03.1 לתקנון מורה כי שירות הניתן באופן רגיל ברובו למגדל, כדוגמת המעליות, ישאו בהן בעיקר בעלי הדירות שבתחום המגדל. כעולה ממסמכים מ"זמן אמת" שהוצגו בהליך, הוכח לפני כי התקבלו החלטות של נציגות הבית בהתאם לפרוטוקול מיום 13.7.2010 ובהתאם לפרוטוקול ישן יותר מיום 4.11.1982 (נספחים ד' ו-ה' לתצהיר חן), לבצע חלוקה מוסכמת שלפיה בעלי הדירות שבתחום מגדל המלון נושאים בהוצאות אחזקת המעליות במגדל בשיעור של 85% ובשיעור של 20% במעליות הנמצאות באגף השרון. זאת ועוד, כעולה מהפרוטוקול (נספח ד' לתצהיר חן), מר הירש עצמו הסכים לחלוקה זו, ולא סיפק בעיני כל הסבר סביר לשינוי עמדתו בנקודה זו (שו' 16-17 בעמ' 10 לפרוטוקול מיום 28.2.2021).

73. הוצאות **מיזוג אוויר, ביטוח ומערכת אינטגרציה לשדרוג מערכת כיבוי אש**, כלולות אף הן ברשימת השירותים המנויים בסעיף 8.05 לתקנון המוסכם. בעלי הדירות הפרטיות לא הוכיחו כי ההוצאות שהוצאו בגין רכיבים אלו, כעולה מהדו"חות הכספיים המבוקרים לא הוצאו בפועל או כי יש הצדקה כלשהי שלא לחייב אותם בגינם. יושם אל לב כי בהתאם להוראות התקנון המוסכם, ס"ק 19 בסעיף 8.05, השירותים שיינתנו יוכלו לכלול אף טיפוח **והשבחה** בהתחשב באופי המיוחד של הבית שהוא שילוב של מלון ומלון דירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

74. בסעיף 19 לתצהיר חן, פרט האחרון את עלויות עובדי מלון השרון הנותנים שירותים גם לבעלי הדירות הפרטיות, כגון עובדי קבלה, בל בוי, שמירה (קב"ט), אחזקה, הנהלת חשבונות, אדמיניסטרציה וניקיון. שירותים אלו, שפורטו בטבלה בתצהירו של מר חן, אכן כלולים ברשימת השירותים הקבועה בסעיף 8.05 לתקנון, ולא מצאתי כל טעם שלא לחייב את בעלי הדירות הפרטיות בתשלום חלקם עבור הוצאות אלו. כאמור לעיל, מי שרוכש דירה במלון דירות שלו תקנון מוסכם הקובע מפורשות כי עליו להשתתף בהוצאות עבור שירותים הניתנים במלון, לרבות שירותי - **"ניהול כללי של הבית המשותף כולל הנהלת חשבונות" "שירותי קשר, מכתבים ומסירת וקבלת מודעות וידעות" או "שמירה, שוער וחצרן"**, כפי שאלו כונו בתקנון המוסכם, לא יכול להישמע בטענה כי הוצאות אלו אינן לרוחו ולהפסיק לשלם את חלקו בהוצאות אלו. בהקשר זה אעיר כי אי אפשר להתעלם מכך, שבמשך שנים ארוכות משטר חלוקת נטל תשלום לגבי עלויות עובדי המלון הנותנים שירותים גם לבעלי הדירות הפרטיות, כך על פי עדותו של חן (ר' למשל בסעי' 20 לתצהירו, שלא נסתר) - נעשה **בהסכמה**, שאף הנתבעים עצמם היו שותפים לה, וכך שאי אפשר לשנות את שיטת החישוב במבט צופה פני עבר ולהפוך סדרי עולם בדיעבד. חישוב שכזה אינו אפשרי או מעשי ואף אינו צודק.

75. אציין כי אף לו היתה מוכחת טענה של גבית יתר, ואיני סבור כך, לא היה בכך כדי לזכות את בעלי הדירות הפרטיות בהשבה רטרואקטיבית של כספים ששולמו בהסכמתם. ראה לעניין זה בע"א (חי') 1688/00 **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך**, (נבו 4.3.2002): **"אני מסכימה לקביעה זו של המפקחת שאין לחייב את הנציגות להחזיר לכל אחד מבעלי הדירות ששילם לפי "השיטה השוויונית" כפי שנקבעה על ידי האסיפה להחזיר לו עבור התקופה בה שילם ביתר. יש לראותו כמי שהסכים לקביעה זו כל עוד שילם על פיה. התשלום מהווה ראיה על הסכמתו לשלם ומצג כלפי הנציגות ויתר בעלי הדירות שהוא הסכים לשיטת התשלום, מצג עליו התבססה הנציגות בתכנון הוצאותיה"**. לעניין אי השבה רטרואקטיבית של סכומים ששולמו ביתר לנציגות הבית ר' גם ע"א 2180/02 **שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 28.4.2003) ור' גם את המלומד א. אייזנשטיין, בספרו **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי), תשס"א בעמ' 331.

76. לאור כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את תביעת בעלי הדירות הפרטיות להשבת כספים שנגבו מהם לכאורה ביתר, לקבל את תביעת הנציגות והמלון ולחייב את הנתבעים בהתאם לטבלת החוב שבתצהיר חן, כדלקמן :

א. נתבע 1 ישלם לנציגות סך של 14,158 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת תביעת הנציגות (24.10.2018) ועד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. נתבע 2 ישלם לנציגות סך של 25,476 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת תביעת הנציגות (24.10.2018) ועד למועד התשלום בפועל.

ג. נתבעים 3 ו-4, ישלמו לנציגות, יחד ולחוד, סך של 19,644 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת תביעת הנציגות (24.10.2018) ועד למועד התשלום בפועל.

ד. נתבעים 5 ו-6, ישלמו לנציגות, יחד ולחוד, סך של 34,378 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת תביעת הנציגות (24.10.2018) ועד למועד התשלום בפועל.

ה. נתבעים 8 ו-9, ישלמו לנציגות, יחד ולחוד, סך של 52,005 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת תביעת הנציגות (24.10.2018) ועד למועד התשלום בפועל.

ו. נתבע 11 (שהתחייב לקבל על עצמו את כל חיוביה של נתבעת 10 המנוחה), ישלם לנציגות, סך של 15,736 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת תביעת הנציגות (24.10.2018) ועד למועד התשלום בפועל.

ז. נתבעת 12 תשלם לנציגות סך של 21,271 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת תביעת הנציגות (24.10.2018) ועד למועד התשלום בפועל.

77. אני דוחה את טענת הנציגות והמלון לפיה הוכחה עילת גרם הפרת חוזה לנתבעים פריטש והירש מאחר שמדובר בעילה נזיקית עצמאית, אשר אינה בסמכותו העניינית של המפקח (ר' המפקח על רישום מקרקעין (י-ס) 71/11 **נציגות הבית המשותף ברח' ביאליק 19, ירושלים נגד עדי ברזילי**, נבו 7.4.2011).

האם הוכח שימוש שלא כדין ברכוש המשותף?

78. בעלי הדירות עתרו בתביעתם לסעדים שעניינם סילוק ידה של הנציגות והמלון משטחים משותפים ולתשלום דמי שימוש ראויים. בסיכומיהם, התמקדו בעלי הדירות הפרטיות בשלושה שימושים שנעשים לגישתם ברכוש המשותף שלא כדין: באנטנה סלולארית, בתחנת מוניות שבחזית המלון ובשטח המרוצף בחזית המלון המשמש לחדר אוכל. טענות נוספות שהועלו בכתב התביעה לעניין שימוש בשטחים משותפים כגון: הסרת מצלמות, מבשמי אוויר, מכונות תשלום, נזנחו בסיכומים ולפיכך לא אדון בהם בהתאם להלכה הידועה לפיה דין טענה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלא הועלתה בסיכומים כדין טענה שנזנחה (ר' למשל ברע"א 3642/15 שלמה אדרי שירותי חשמל בע"מ נ' שמעון אדרי, בפסקה 6 (09.06.2015)).

79. אקדים ואומר כי מצאתי לדחות את הסעדים לסילוק יד, שכן בעלי הדירות הפרטיות לא הוכיחו, על פי מאזן ההסתברויות הנדרש במשפט האזרחי, כי, נעשה שימוש שלא כדין בשטחים המשותפים על ידי הנציגות והמלון, כפי שאסביר להלן.

80. לטענת בעלי הדירות הפרטיות, מוקמה **אנטנה סלולארית** בשטח משותף המצוי שעל גבי גג האגף הדרומי (ארובה) להוכחת טענתם צרפו בעלי הדירות הפרטיות למוציאה מסמך הקרוי "סקירת שטחים משותפים" שהוכן על ידי שמאיות מקרקעין (נספח 6 לכתב התביעה בתיק 44/19, מוצג 3 למוציא בעלי הדירות הפרטיות). הנציגות והמלון כפרו בעובדה זו, וטענו מנגד בכתב ההגנה מטעמם, כי האנטנה מוקמה בשטח הצמוד לתתי החלקות שבבעלות מלוני השרון ולא בגג המשותף ואולם, השמאיות שערכו מסמך זה לא העידו מטעם בעלי הדירות והסקירה שהציגו לא עמדה למבחן של חקירה נגדית. בנסיבות שבהן נושא מיקום האנטנה היה שנוי במחלוקת בין הצדדים, עוד בתחילת ההליך, היה על בעלי הדירות הפרטיות להוכיח כדבעי את מיקום האנטנה, ולדאוג להתייצבותן של השמאיות במסגרת ההליך. כאמור, מסמך סקירת השטחים המשותפים לא הוגש על ידי השמאיות שערכו אותו ובנסיבות אלו, אין בצירוף מסמך זה לבדו לתיק המוצגים כדי להעיד על אמיתות תוכנו.

81. לפיכך, אני מוצא לנכון לדחות את טענת בעלי הדירות הפרטיות כי האנטנה מוקמה ברכוש המשותף. בהתאם, לא מצאתי לדון בטענות ההגנה הנוספות שהעלו הנציגות והמלון על בסיס סעיף 10 לתקנון המוסכם.

82. אשר לסעד שעניינו פינוי תחנת המוניות ממפרץ החניה שנמצא בחזית המלון, הרי שסעד זה אינו רלוונטי, מאחר שהנציגות והמלון כבר פעלו לפנות את תחנת המוניות שפעלה במקום במסגרת הליך משפטי אחר וניתן בו פסק דין מוסכם לפינוי (ר' ת"א 19-10-19892 חברת מלוני השרון בע"מ נ' מוניות פיתוח - הרצליה בע"מ, נבו 5.7.2021).

83. אשר לשטח המרוצף בחזית המלון. בעלי הדירות הפרטיות יחסו למלון בתביעתם השתלטות על שטח משותף, אך לא הביאו ראיות מספקות להוכחת טענה זו. אומנם למוציא בעלי הדירות הפרטיות צורף תשריט מדידה מיום 15.7.2017 (מוצג 27 למוציא בעלי הדירות הפרטיות), אך לטעמי, אין די בהפניה לתשריט מודד כדי להוכיח במידה מספקת עובדה המצויה בליבת המחלוקת בין הצדדים ולבסס במישור העובדתי טענה להשתלטות על הרכוש המשותף. על מי שטוען טענה מעין זו, מוטל הנטל להוכיח באמצעות ראיות של ממש השתלטות על רכוש משותף. המודד שערך את התשריט לא התבקש על ידי בעלי הדירות הפרטיות להתייצב לעדות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/339/2018, 7/346/2018
7/45/2019, 7/44/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מטעמים, ותשריט המדידה שערך לא עמד למבחן החקירה הנגדית. מקום בו תשריט המדידה, לא הוגש על ידי עורכו, אי אפשר לקבל מסמך זה כראייה המצביעה על אמינות תוכנו.

84. משלא הוכחה לפניי טענות בעלי הדירות הפרטיות להשתלטות על הרכוש המשותף, אני מוצא לנכון לדחות את הסעד שעניינו דמי שימוש, ממילא, סכומים אלו נטענו בעלמא ללא סימוכין או תימוכין ולא הוכחו כנדרש.

סוף דבר

85. לפיכך, מצאתי לקבל את תביעת הנציגות בתיק תביעה מס' 339/18 ולדחות את תביעת בעלי הדירות הפרטיות בתיק תביעה מס' 346/18 ובתיק תביעה מס' 44/19. הנתבעים ישלמו את הסכומים כמפורט בסעיף 76 שלעיל בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין.

86. הסעדים שנתבעו בתביעת בעלי הדירות הפרטיות לסילוק יד – נדחים בזאת.

87. לאור הימשכות וריבוי ההליכים, קיומו של דיון הוכחות והתוצאה שאליה הגעתי, ישלמו הנתבעים, יחד ולחוד, לנציגות, סך של 20,000 ש"ח עבור החזר הוצאות משפט, לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי בהיעדר הצדדים, היום, 01 בינואר 2023, ח' בטבת תשפ"ג. עותק יומצא.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**